DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 17 de julho de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

DELIBERAÇÃO, DE 26 DE JUNHO DE 2026

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 047/2026/P, DE 26 DE JUNHO DE 2026

Dispõe sobre a qualificação do Comitê de Ética da CETESB como Unidade Setorial do Sistema de Ética e Responsabilização Paulista - SER Paulista.

CETESB
Governo do Estado de São Paulo
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Presidência

Nº Processo: 385.00001726/2026-49

Referente ao Relatório à Diretoria nº 016/2026/P, de 25/06/2026.

Relator: Thomaz Miazaki de Toledo

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 047/2026/P, DE 26 DE JUNHO DE 2026.

Dispõe sobre a qualificação do Comitê de Ética da CETESB como Unidade Setorial do Sistema de Ética e Responsabilização Paulista - SER Paulista.

A **Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, e considerando o contido no Relatório à Diretoria nº 016/2026/P (0112345625), que acolhe, **DECIDE**:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1º — O Comitê de Ética da CETESB fica constituído como Unidade Setorial do Sistema de Ética e Responsabilização Paulista - SER Paulista, na categoria de Unidade de Corregedoria, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Resolução CGE nº 09, de 20 de março de 2026, combinado com o artigo 9º do Decreto Estadual nº 70.061, de 05 de novembro de 2025.

Artigo 2º — A atividade correcional do Comitê de Ética rege-se pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da humanidade, bem como pelos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Artigo 3º — Para fins desta Decisão de Diretoria, considera-se:

I — Sistema de Ética e Responsabilização Paulista - SER Paulista: sistema de governança das atividades correcionais do Poder Executivo do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Complementar nº 1.419/2024 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 70.061/2025;

II — Órgão Central: a Controladoria Geral do Estado, por meio da Corregedoria Geral do Estado;

III — Comitê de Ética: denominação adotada pela CETESB para sua Unidade Setorial classificada como Unidade de Corregedoria, dotada de atribuições de apuração preliminar e, cumulativamente, de condução de processos administrativos sancionadores em face de agentes públicos e de pessoas jurídicas, nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 70.061/2025;

IV — Coordenador: agente público responsável por coordenar e gerir o exercício das atribuições do Comitê de Ética, prestar orientação técnica às comissões de apuração, supervisionar seus trabalhos, homologar seus relatórios e manter interlocução direta com o Órgão Central do SER Paulista;

V — Apuração Preliminar: procedimento não contraditório e não punitivo, de acesso restrito, destinado a verificar a existência de indícios de autoria e materialidade suficientes para a instauração de Procedimento de Apuração;

VI — Procedimento de Apuração: processo administrativo sancionador, de caráter contraditório, instaurado para apurar a responsabilidade de empregado da Companhia por infração disciplinar praticada no exercício de suas atribuições ou com elas relacionada;

VII — Comissão de Apuração: comissão designada pelo Comitê de Ética para a condução de Procedimento de Apuração específico;

VIII — TAC — Termo de Ajustamento de Conduta: instrumento de resolução consensual aplicável a infrações de menor potencial ofensivo, nos termos da regulamentação do Órgão Central;

IX — PAR — Processo Administrativo de Responsabilização: processo sancionador destinado à responsabilização administrativa de pessoa jurídica por atos lesivos à Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, do Decreto Estadual nº 69.588, de 09 de junho de 2025, e das Resoluções CGE nº 04/2026 e nº 33/2025.

CAPÍTULO II
O Comitê de Ética

Seção I — Do Modelo Organizacional e da Composição

Artigo 4º — O Comitê de Ética vincula-se ao Conselho de Administração da CETESB, instância máxima da Companhia, tendo suas atividades apuratórias monitoradas pelo Comitê de Auditoria, nos termos do artigo 26, inciso VIII, do Estatuto Social, sem prejuízo da plena autonomia técnica e funcional no exercício das atribuições correcionais que lhe são próprias.

§1º — A supervisão cotidiana das atividades do Comitê de Ética será exercida pelo Diretor-Presidente, não alcançando o mérito das deliberações e dos juízos correcionais, preservada a independência técnica do Comitê.

§2º — O Comitê de Ética deverá manter interlocução direta com o Comitê de Auditoria, por meio de reuniões periódicas e encaminhamento do relatório trimestral de atividades previsto no artigo 22 desta Decisão de Diretoria.

Artigo 5º — É garantido ao Comitê de Ética e a seus membros o exercício independente das atribuições correcionais, sendo-lhes assegurado acesso irrestrito a todas as informações, sistemas e documentos da

Companhia necessários ao desempenho de suas funções.

Artigo 6º — O Comitê de Ética será integrado pelos seguintes membros:

I — o Coordenador;

II — o Gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos — PMC;

III — o Gerente da Ouvidoria da Companhia;

IV — o Gerente do Departamento de Auditoria da Companhia — PA.

§1º — Caso o titular de qualquer das áreas referidas nos incisos II, III e IV não atenda aos requisitos estabelecidos pelo Órgão Central do SER Paulista para composição de unidade setorial, ou se encontre em situação de conflito de interesses nos termos desta Decisão de Diretoria, outro profissional da respectiva área será indicado pelo Diretor-Presidente.

§2º — A Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos — PMC exercerá suas funções de secretaria com subordinação técnica ao Comitê de Ética no que concerne às atividades correcionais, sem prejuízo de sua vinculação orgânica à Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade.

Artigo 7º — A composição do Comitê de Ética observará os requisitos da matriz de acreditação prevista na Resolução CGE nº 09/2026, assegurando que ao menos 2/3 (dois terços) de seus membros possuam nível superior e vínculo permanente e que ao menos 1/3 (um terço) detenha formação ou experiência comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na área das Ciências Jurídicas.

Parágrafo único — Ao Coordenador será atribuída função de confiança compatível, vedada a acumulação que gere conflito com a atividade correcional.

Seção II — Das Competências

Subseção I — Do Coordenador

Artigo 8º — Compete ao Coordenador:

I — coordenar e gerir as atividades do Comitê de Ética;

II — presidir as sessões do Comitê de Ética, sem direito a voto;

III — prestar orientação técnica às comissões de apuração e supervisionar seus trabalhos;

IV — homologar os relatórios das comissões de apuração e as decisões de arquivamento decorrentes das apurações preliminares, podendo devolvê-los para diligências complementares ou reformá-los mediante fundamentação expressa;

V — elaborar e encaminhar à autoridade competente a recomendação de medida a ser adotada, nos termos desta Decisão de Diretoria;

VI — manter interlocução direta com o Órgão Central do SER Paulista;

VII — zelar pela adequada, tempestiva e completa apuração correcional;

VIII — assegurar o sigilo dos processos e a proteção dos dados dos investigados e denunciantes.

Subseção II — Da Secretaria Executiva

Artigo 9º — A Secretaria Executiva do Comitê de Ética será exercida pelo Gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos — PMC, a quem compete:

I — prestar apoio administrativo ao Comitê de Ética e às comissões de apuração;

II — organizar as reuniões e sessões deliberativas e registrar suas deliberações em ata;

III — manter a guarda dos autos e documentos dos processos correcionais;

IV — manter atualizados os registros nos sistemas correcionais do Órgão Central;

V — manter painel ou registro atualizado de todos os processos em curso, com controle de prazos e andamento processual;

VI — monitorar e registrar o cumprimento das decisões encerradas, incluindo sanções aplicadas, TACs em execução e arquivamentos registrados nos sistemas do Órgão Central;

VII — preparar e encaminhar as notificações e comunicações processuais determinadas pelo Coordenador ou pelo presidente da comissão de apuração.

Subseção III — Dos Integrantes do Comitê de Ética

Artigo 10 — Aos integrantes do Comitê de Ética referidos nos incisos II, III e IV do artigo 6º compete, no mínimo:

I — funcionar como relator das denúncias que receberem;

II — ser sorteado relator das denúncias encaminhadas diretamente ao Comitê de Ética;

III — requerer informações às comissões de apuração, propor a avocação dos processos e, quando avocados, propor a constituição de nova comissão de apuração;

IV — participar das deliberações do Comitê de Ética quanto à instauração de processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, à composição das comissões de apuração e à avocação de processos;

V — examinar e relatar, nas sessões deliberativas, os processos que lhes forem distribuídos, proferindo manifestação fundamentada quanto ao arquivamento, à instauração de Procedimento de Apuração ou à celebração de TAC;

VI — propor diligências, a oitiva de pessoas e a requisição de documentos necessários à instrução das deliberações;

VII — requerer vista dos autos quando necessário à formação de seu convencimento;

VIII — zelar pelo sigilo das informações e pela proteção dos dados a que tiverem acesso no exercício de suas funções.

Seção III — Das Deliberações do Comitê de Ética

Artigo 11 — Os membros referidos nos incisos II, III e IV do artigo 6º constituem o colegiado deliberativo do Comitê de Ética, competente para deliberar sobre o arquivamento ou a instauração de Procedimento de Apuração, a avocação de Procedimentos de Apuração, a proposta de celebração de TAC e de aplicação de sanções alternativas e a instauração de Processo Administrativo de Responsabilização de pessoa jurídica.

§1º — As decisões do colegiado deliberativo serão tomadas por maioria simples dos membros presentes, exigida a presença de todos para a instalação da sessão.

§2º — O Coordenador presidirá as sessões do colegiado deliberativo, sem direito a voto nas deliberações de que trata o caput, preservada sua imparcialidade para a fase de homologação.

§3º — O membro que estiver envolvido na denúncia, seja como denunciante ou como denunciado, declarar-se-á impedido de participar da respectiva deliberação, aplicando-se o disposto na Seção própria desta Decisão de Diretoria.

Artigo 12 — A Secretaria Executiva encaminhará a pauta das sessões aos integrantes do Comitê de Ética com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

Parágrafo único — Os integrantes que pretendam incluir matéria em pauta deverão requerê-lo à Secretaria Executiva com antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação ao envio previsto no caput.

CAPÍTULO III
Do Coordenador

Artigo 13 — O Coordenador do Comitê de Ética será nomeado pelo Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Colegiada, após aprovação prévia da Corregedoria Geral do Estado, nos termos da Resolução CGE nº 06, de 04 de março de 2026, mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado.

Artigo 14 — O Coordenador do Comitê de Ética deverá atender aos requisitos de qualificação e às vedações previstos na Resolução CGE nº 06, de 04 de março de 2026, e demais normas expedidas pelo Órgão Central do SER Paulista que venham a substituí-la ou complementá-la.

Parágrafo único — Para fins do disposto no caput, aplicam-se, na redação vigente à época da indicação, os critérios relativos a escolaridade, experiência em matéria correcional, vínculo funcional com o Poder Executivo estadual e inexistência de impedimentos correcionais, éticos e de conflito de interesses previstos na regulamentação do Órgão Central.

Artigo 15 — O Coordenador do Comitê de Ética cumprirá mandato de 3 (três) anos, admitida uma única recondução por igual período, observadas as condições previstas na Resolução CGE nº 06/2026.

Parágrafo único — É vedada ao Coordenador do Comitê de Ética a acumulação com atividades de ouvidoria, nos termos do artigo 13 da Resolução CGE nº 06, de 04 de março de 2026, podendo a Corregedoria Geral do Estado determinar a dedicação exclusiva ao exercício do cargo ou função de Coordenador sempre que assim o exigir o interesse correcional, hipótese em que a CETESB adotará as providências necessárias ao cumprimento da determinação.

Artigo 16 — A nomeação, a recondução e a interrupção do mandato do Coordenador do Comitê de Ética serão realizadas nos termos da Resolução CGE nº 06, de 04 de março de 2026, sendo nulas as exonerações antes do término do mandato sem a prévia manifestação do Órgão Central.

§— O Comitê de Ética não poderá permanecer sem indicação de Coordenador por prazo superior a 90 (noventa) dias, a contar da data de término ou de interrupção do mandato, nos termos do §4º do artigo 12 do Decreto Estadual nº 70.061/2025.

§2º — É vedada a dispensa sem justa causa do Coordenador do Comitê de Ética, desde sua indicação ao Conselho de Administração até o final do mandato seguinte à conclusão de seu mandato.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições do Comitê de Ética

Artigo 17 — São atribuições do Comitê de Ética da CETESB, nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 70.061/2025:

I — receber, analisar e apurar notícias de irregularidade, de ofício ou que lhe sejam encaminhadas, instaurando, quando necessário, procedimentos de apuração preliminar no âmbito da Companhia;

II — instaurar e conduzir os processos administrativos sancionadores, por meio das comissões de apuração especialmente designadas para cada apuração;

III — instaurar e conduzir processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, do Decreto Estadual nº 69.588/2025 e das Resoluções CGE nº 04/2026 e nº 33/2025;

IV — propor, quando cabível, meios alternativos de sanção;

V — manter registro atualizado dos processos em curso e concluídos, assegurada a anonimização dos dados dos investigados até o encerramento definitivo das respectivas investigações;

VI — supervisionar as atividades de correição submetidas à sua esfera de competência;

VII — propor ao Órgão Central do SER Paulista medidas que visem à definição, à padronização, à sistematização e à normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de correição;

VIII — participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do SER Paulista, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns;

IX — encaminhar ao Órgão Central do SER Paulista informações, relatórios e dados consolidados e sistematizados relativos às atividades desenvolvidas, na forma e nos prazos que vierem a ser assinalados;

X — atender às demandas oriundas do Órgão Central do SER Paulista acerca de apurações preliminares e de processos administrativos sancionadores, de documentos, de dados e de informações sobre as atividades de correição, dentro do prazo estabelecido;

XI — representar ao Órgão Central do SER Paulista sempre que configurado potencial conflito de interesses ou qualquer circunstância que desaconselhe a condução da apuração preliminar ou de processo administrativo sancionador no âmbito da Companhia;

XII — atuar de maneira coordenada com as unidades setoriais dos sistemas de auditoria, de ouvidoria, de transparência e de integridade, para o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção, de detecção e de sanção de irregularidades e de ilícitos cometidos no âmbito da Companhia;

XIII — promover ações educativas e de prevenção de ilícitos, em coordenação com a Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno;

XIV — elaborar anualmente relatório de gestão da unidade, em que conste, no mínimo:

a) informações sobre estrutura e força de trabalho;

b) dados acerca das notícias de irregularidade recebidas, apurações preliminares realizadas, processos administrativos sancionadores conduzidos, sanções e meios alternativos de sanção aplicados;

c) avaliação dos principais riscos de integridade materializados, incluindo áreas, programas ou processos de trabalho que demandem ações para o tratamento de tais riscos;

d) projetos executados e boas práticas implementadas;

e) prioridades da gestão da unidade setorial para o exercício subsequente.

§1º — O relatório a que se refere o inciso XIV deverá ser aprovado pelo Diretor-Presidente, encaminhado ao Comitê de Auditoria e ao Órgão Central do SER Paulista até o primeiro dia útil do mês de março do exercício subsequente.

Artigo 18 — Para o exercício de suas atribuições, o Comitê de Ética poderá requisitar informações, documentos e apoios técnicos necessários para a instrução de apurações preliminares e processos administrativos sancionadores, tanto junto às demais áreas da Companhia quanto junto a órgãos, entidades e especialistas externos, nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 70.061/2025 e da legislação aplicável.

§1º — As informações e documentos requisitados a áreas internas da Companhia deverão ser prestados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento do pedido pela área competente.

§2º — A requisição de apoios externos observará os procedimentos internos da Companhia e a legislação pertinente, podendo o Comitê de Ética solicitar ao Diretor-Presidente as providências necessárias para sua efetivação.

Artigo 19 — O Comitê de Ética contará com as prerrogativas necessárias ao desempenho de suas atividades, incluindo acesso aos elementos probatórios, recursos tecnológicos e possibilidade de requisição de empregados de outras áreas para apoio técnico.

Artigo 20 — O Comitê de Ética expedirá Regulamento Interno dispondo sobre os procedimentos operacionais das Apurações Preliminares e dos Procedimentos de Apuração, observados os princípios e normas previstos nesta Decisão de Diretoria e na regulamentação do Órgão Central do SER Paulista.

Parágrafo único — O Regulamento Interno deverá ser aprovado pela Diretoria Colegiada e revisado sempre que alterações normativas ou operacionais assim o exigirem.

CAPÍTULO V
Da Atuação Preventiva

Seção I — Da Gestão, da Capacitação e do Planejamento

Artigo 21 — O Comitê de Ética, por meio da Secretaria Executiva, elaborará e manterá:

§1º — Plano de Capacitação aderente ao Programa de Formação Correcional — PROFOCCO do Órgão Central, com vistas ao aprimoramento das competências dos seus membros para o desempenho das atividades correcionais;

§2º — mapeamento anual das competências necessárias e existentes para o desempenho das atividades correcionais, com o registro da correlação entre as competências necessárias e existentes e das ações para superar eventuais lacunas identificadas;

§3º — plano operacional anual que contemple os produtos desejados em relação aos recursos humanos e orçamentários disponíveis, com vistas ao planejamento das atividades correcionais do exercício.

Artigo 22 — O Comitê de Ética elaborará relatório trimestral de atividades destinado ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, contendo resumo dos processos em curso, fatos relevantes e indicadores de desempenho correcional.

Seção II — Das Consultas

Artigo 23 — As dúvidas e consultas relativas à aplicação das normas éticas e correcionais deverão ser apresentadas, preferencialmente, por e-mail dirigido ao Comitê de Ética, sem prejuízo de sua formulação pessoalmente, por telefone, por caixa de sugestões ou por outros instrumentos que, quando necessário, resguardem o sigilo e o registro da orientação ofertada.

CAPÍTULO VI
Das Comissões de Apuração

Artigo 24 — Fica instituído o cadastro de representantes indicados pelas diretorias da Companhia para compor as comissões de apuração.

§1º — Cada diretoria indicará, no mínimo, 4 (quatro) representantes aptos a integrar as comissões de apuração, mantendo a relação atualizada com, no mínimo, a formação acadêmica, a área de atuação e a experiência profissional de cada indicado.

§2º — O cadastro será mantido e atualizado pela Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos — PMC e revisado, no mínimo, anualmente, mediante solicitação de confirmação ou atualização das indicações às diretorias.

§3º — O Comitê de Ética expedirá ato elencando o perfil técnico e as competências necessárias para os representantes indicados pelas diretorias, o qual será revisado sempre que as necessidades correcionais assim o exigirem.

§4º — O Comitê de Ética utilizará o cadastro como referência para a indicação dos integrantes das comissões de apuração.

Artigo 25 — Compete ao Comitê de Ética deliberar sobre a instauração de comissões de apuração individuais, designando comissão específica para cada apuração.

§1º — O Comitê de Ética deverá garantir que as comissões de apuração sejam compostas por representantes com reconhecido conhecimento na matéria objeto da apuração.

§2º — Caso nenhum dos representantes cadastrados possua experiência adequada ao tema da apuração, o Coordenador poderá requisitar às diretorias a indicação de representantes complementares com o conhecimento técnico necessário.

§3º — Cada comissão de apuração será composta por 3 (três) membros, contando com a participação de ao menos um agente que detenha experiência prévia comprovada nos temas objeto da apuração.

§4º — A comissão de apuração será presidida por membro designado pelo Comitê de Ética, preferencialmente com formação jurídica ou experiência correcional comprovada, ao qual caberá coordenar os trabalhos de instrução, sob orientação técnica e supervisão do Coordenador. O presidente da comissão deverá ter nível hierárquico igual ou superior ao do investigado.

§5º — As reuniões e audiências das comissões de apuração terão caráter reservado, assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos.

Artigo 26 — A instauração de cada comissão de apuração se dará por ato próprio do Comitê de Ética, do qual constarão, no mínimo:

I — os nomes e funções dos membros designados;

II — a identificação do presidente da comissão;

III — o objeto da apuração;

IV — a data de início dos trabalhos.

Artigo 27 — O presidente de cada comissão de apuração deverá elaborar plano de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua nomeação, conforme modelo aprovado pelo Comitê de Ética.

CAPÍTULO VII
Do Sigilo e das Comunicações Processuais

Artigo 28 — Todos os procedimentos correcionais do Comitê de Ética serão autuados e tramitarão exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações — SEI, assegurados o sigilo dos autos e a restrição de acesso às informações dos processos em curso a terceiros não autorizados.

Parágrafo único — Os documentos e informações relacionados a processos em curso são de acesso restrito, sendo vedada sua divulgação a quem não seja parte, procurador constituído, membro do Comitê de Ética, membro da comissão de apuração ou autoridade com competência decisória no processo.

Artigo 29 — As notificações e comunicações processuais poderão ser realizadas pelos seguintes meios, assegurada em todos os casos a comprovação de ciência e o registro nos autos:

I — correio com aviso de recebimento — AR;

II — e-mail institucional do destinatário;

III — e-mail pessoal do destinatário, quando informado nos autos;

IV — entrega direta com protocolo escrito assinado pelo destinatário ou, em caso de recusa, por duas testemunhas;

V — registro em ata de reunião, quando o ato for praticado na presença do investigado ou seu procurador.

CAPÍTULO VIII
Do Processo Correcional

Seção I — Das Fases

Artigo 30 — O processo correcional do Comitê de Ética compreende as seguintes fases:

I — recebimento;

II — apuração preliminar;

III — deliberação e constituição;

IV — instrução;

V — homologação;

VI — encaminhamento.

Artigo 31 — O recebimento é a fase em que a notícia de irregularidade é recebida pelo Comitê de Ética por meio dos canais institucionais de ouvidoria, de denúncia direta ou de ofício. Os relatos e as denúncias recebidos deverão ser imediatamente registrados, sem que seja dada publicidade ao seu conteúdo ou a qualquer elemento de identificação do denunciante.

Seção II — Da Apuração Preliminar

Artigo 32 — A apuração preliminar é a fase de natureza inquisitorial, não contraditória e de acesso restrito, conduzida diretamente pelo Comitê de Ética, destinada a reunir elementos de autoria e materialidade que subsidiem a deliberação sobre a instauração de Procedimento de Apuração ou o arquivamento.

§1º — Na apuração preliminar, o Comitê de Ética poderá realizar diligências, solicitar documentos, informações e esclarecimentos às áreas competentes, colher manifestações e adotar as demais providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.

§2º — A apuração preliminar observará prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 8º do Decreto Estadual nº 69.122/2024, prorrogável nos termos ali previstos.

§3º — Concluída a apuração preliminar, o Comitê de Ética deliberará, de forma fundamentada, por:

I — arquivamento da denúncia;

II — celebração de TAC; ou

III — instauração de Procedimento de Apuração.

§4º — O relatório conclusivo da Apuração Preliminar deverá conter, no mínimo:

1 - a descrição de eventual infração administrativa cometida, compreendendo:

a) as datas dos fatos, de sua respectiva ciência pela Administração Pública estadual e dos prazos prescricionais em tese incidentes;

b) o detalhamento dos fatos;

c) a indicação dos investigados;

d) as evidências coletadas;

e) a identificação dos agentes públicos contra os quais haja indícios de cometimento de infração;

f) os elementos de convicção que explicitem a relação entre os agentes públicos e os fatos;

2 - a tipificação legal das condutas e respectivas sanções no âmbito administrativo, de forma individualizada;

3 - a propositura fundamentada:

a) pelo arquivamento;

b) pela instauração do procedimento disciplinar cabível; ou

c) pela celebração de termo de ajustamento de conduta.

Seção III — Da Deliberação e da Constituição da Comissão de Apuração

Artigo 33 — A deliberação e a constituição são as fases em que, concluída a apuração preliminar, os membros do colegiado deliberativo deliberam pelo arquivamento, por insuficiência de elementos, pela celebração de

TAC, ou pela instauração de Procedimento de Apuração, procedendo, neste último caso, à designação da comissão de apuração com a nomeação de seu presidente e membros, nos termos do artigo 26 desta Decisão de Diretoria.

Seção IV — Do Procedimento de Apuração e da Instrução

Artigo 34 — O Procedimento de Apuração é o processo administrativo sancionador, de caráter contraditório, instaurado por resolução do Comitê de Ética e conduzido por comissão de apuração, destinado a apurar a responsabilidade do investigado e a propor o arquivamento, a aplicação de sanção ou o encaminhamento cabível.

§1º — A resolução de instauração deverá ser acompanhada de despacho motivado e conterá a identificação da comissão de apuração, a indicação dos fatos a apurar e das normas pertinentes e o objeto da apuração.

§2º — A instrução observará os princípios do contraditório e da ampla defesa, compreendendo a colheita de provas, a oitiva de testemunhas e do investigado e a produção das diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos.

§3º — Concluída a instrução, a comissão de apuração elaborará relatório conclusivo e fundamentado, com proposta de arquivamento, de aplicação de sanção ou de encaminhamento.

§4º — O Procedimento de Apuração observará prazo razoável, prorrogável mediante decisão fundamentada do Coordenador.

Artigo 35 — Instaurado o Procedimento de Apuração, o investigado será intimado, com cópia da resolução de instauração e do respectivo despacho motivado, para apresentar manifestação e acompanhar a instrução.

§1º — A intimação conterá a identificação dos fatos apurados, a indicação do prazo para manifestação e a informação sobre o direito de acompanhar os atos instrutórios pessoalmente ou por meio de procurador.

§2º — As intimações e comunicações observarão as formas previstas no artigo 29 desta Decisão de Diretoria.

Artigo 36 — São garantidos ao investigado no Procedimento de Apuração:

I — prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação quanto à instauração do processo;

II — prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação sobre decisões e despachos expedidos no curso do processo;

III — prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de alegações finais, após encerrada a fase de instrução probatória e antes da emissão do relatório final de apuração;

IV — acesso integral aos autos e a todos os elementos de convicção identificados pela comissão de apuração;

V — participação na instrução probatória, com direito a indicar testemunhas, apresentar documentos e memorandos técnicos e tomar parte nas oitivas realizadas pela comissão de apuração.

Artigo 37 — O investigado que, regularmente notificado, não se manifestar no prazo assinalado será declarado revel por termo lavrado nos autos.

§1º — Declarada a revelia, o procedimento prossegue independentemente de nova notificação, assegurado ao investigado o direito de intervir em qualquer fase, assumindo sua participação no processo no estado em que se encontrar.

§2º — Serão afastados os efeitos da revelia caso seja comprovado vício na notificação do investigado para conhecimento e manifestação no processo.

Seção V — Dosimetria da Sanção e Sanções Alternativas

Artigo 38 — São penalidades disciplinares:

I — orientação corretiva de conduta, verbal;

II — orientação corretiva de conduta, por escrito;

III — atividades de reciclagem e atualização profissional corretivas;

IV — advertência;

V — suspensão;

VI — destituição de cargo em comissão;

VII — destituição de função comissionada;

VIII — dispensa motivada sem justa causa;

IX — dispensa motivada com justa causa.

§1º — As penalidades descritas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções previstas em lei ou regulamento próprio, de forma subsidiária.

§2º — Cabe à Comissão de Apuração apresentar a proposta de sanção e a dosimetria da pena.

§3º — A proposta de dosimetria da sanção elaborada pela comissão de apuração e homologada pelo Coordenador observará a matriz de responsabilização estabelecida no Decreto Estadual nº 69.122, de 09 de dezembro de 2024, a Política de Consequências da CETESB e demais normas internas da Companhia que venham a complementá-la.

Artigo 39 — A Comissão de Apuração poderá propor a aplicação de sanções alternativas, inclusive a celebração de TAC.

Artigo 40 — O Termo de Ajustamento de Conduta — TAC é instrumento de resolução consensual e de sanção alternativa, cabível nas hipóteses e condições previstas na regulamentação do Órgão Central.

Artigo 41 — É elegível para celebração de TAC o empregado que:

I — não tenha agido com dolo ou má-fé;

II — tenha mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo ou função;

III — não tenha sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos;

IV — não tenha outra sindicância ou processo disciplinar em curso; e

V — não tenha celebrado TAC nos últimos 3 (três) anos.

§**1º —** É condição para celebração do TAC a assunção, pelo empregado, da responsabilidade pela prática da irregularidade a que deu causa, o seu comprometimento em ajustar sua conduta e a reparação do dano, se houver.

§**2º —** O TAC não poderá ser celebrado em casos puníveis com a aplicação de pena de desligamento, com ou sem justa causa.

§**3º —** A celebração do TAC não será oferecida ou homologada, ou será indeferida, se a autoridade competente concluir, motivadamente, pelo seu não cabimento, em especial quando a medida não for suficiente para:

1 - o efetivo controle da moralidade administrativa;

2 - coibir prática contumaz, reiterada ou de grande repercussão.

Artigo 42 — O TAC deverá conter:

I — a qualificação do empregado envolvido;

II — a descrição precisa do fato a que se refere;

III — as obrigações assumidas;

IV — o prazo e a forma de cumprimento das obrigações;

V — a forma de fiscalização do cumprimento da obrigação assumida.

§1º — As obrigações estabelecidas no TAC poderão compreender, dentre outras:

I — as condições de reparação do dano causado;

II — a retratação do interessado;

III — a participação em cursos visando à correta compreensão dos seus deveres e proibições ou à melhoria da qualidade do serviço desempenhado;

IV — o acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e compensação de horas não trabalhadas;

V — o cumprimento de metas de desempenho;

VI — a sujeição a controles específicos relativos à conduta irregular praticada.

§2º — O prazo de cumprimento do TAC não poderá ser inferior a 1 (um) nem superior a 2 (dois) anos.

Artigo 43 — Poderá ser proposta a celebração de TAC:

I — pelo Comitê de Ética;

II — pela Comissão de Apuração;

III — pelo interessado, mediante pedido; e

IV — pela autoridade competente.

§1º — Aprovada a proposta de TAC pelo colegiado deliberativo, esta será encaminhada ao Coordenador para homologação e, em seguida, à autoridade competente, nos termos do artigo 47 desta Decisão de Diretoria, a quem cabe aprovar e firmar o termo, juntamente com o empregado interessado e posterior envio à autoridade competente, nos termos do artigo 47 desta Decisão de Diretoria.

§2º — A celebração do TAC suspende a apuração em relação ao signatário; o cumprimento integral das obrigações e condições ajustadas enseja o arquivamento, e o descumprimento acarreta a retomada da apuração.

Artigo 44 — O acompanhamento do cumprimento do TAC caberá à Secretaria Executiva do Comitê de Ética.

Seção VI — Da Homologação e do Encaminhamento

Artigo 45 — A homologação é a fase em que o Coordenador, com exclusividade, recebe o relatório conclusivo da comissão de apuração, vedada a participação dos membros do colegiado deliberativo nesta fase.

§1º — Na homologação, o Coordenador avaliará as medidas adotadas ao longo de todo o processo e manifestar-se-á quanto à proposta de sanção, podendo, de maneira motivada, homologar o relatório, divergir da comissão de apuração, requerer novas diligências ou, em caso de suspeição ou de vício insanável, determinar a instauração de nova comissão de apuração.

Artigo 46 — O encaminhamento é a fase em que, homologado o relatório, o Coordenador elabora a recomendação de medida a ser adotada e a encaminha à autoridade competente, nos termos do artigo 47 desta Decisão de Diretoria, para decisão sobre a aplicação da sanção.

Artigo 47 — A recomendação de medida a ser adotada ou proposta de celebração de TAC será encaminhada pelo Coordenador à deliberação da seguinte autoridade competente:

I — ao Conselho de Administração, quando o investigado for membro da Diretoria Colegiada ou do Comitê de Auditoria da Companhia;

II — à Diretoria Colegiada, nos demais casos.

Artigo 48 — Verificada a ocorrência de vício insanável no curso do Procedimento de Apuração, o Coordenador declarará a nulidade total ou parcial dos atos viciados e determinará a constituição de nova comissão de apuração para a retomada a partir da fase atingida pelo vício, aproveitando-se os atos anteriores não contaminados.

Artigo 49 — É vedado o perdão tácito no âmbito da atividade correcional da Companhia.

Seção VII — Do Impedimento e da Suspeição

Artigo 50 — O impedimento e a suspeição são causas que afastam o agente da atuação no Comitê de Ética ou na comissão de apuração, com vistas a preservar a imparcialidade e a higidez do processo correcional.

§1º — Configura impedimento, de natureza objetiva e que importa afastamento automático, a situação do agente que:

I — seja o denunciante ou o investigado;

II — tenha interesse direto e pessoal na matéria, ou esteja o fato a ela diretamente relacionado a si;

III — tenha atuado no caso em outra qualidade, inclusive na condução da respectiva apuração preliminar;

IV — tenha cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, entre o denunciante ou o investigado.

§2º — Configura suspeição, de natureza subjetiva, a situação do agente que mantenha amizade íntima ou inimizade notória com o denunciante ou o investigado, ou que tenha interesse indireto na matéria.

Artigo 51 — É vedada a atuação em conflito de interesse no Comitê de Ética e nas comissões de apuração. Configura conflito de interesse, entre outras hipóteses, a situação do agente que:

I — mantenha relação de subordinação ou supervisão hierárquica direta com o investigado, seja como superior ou subordinado imediato;

II — tenha participado de decisão, ato ou procedimento que seja objeto da apuração;

III — exerça função de dirigente ou delegado sindical, ou integre o Conselho de Representantes dos Funcionários;

IV — seja representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia;

V — integre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA, exceto quando indicado pelo empregador;

VI — exerça ou tenha exercido, nos últimos 2 (dois) anos, cargo de direção ou função de confiança em associação de funcionários da Companhia.

Parágrafo único — O agente que se encontre em qualquer das situações de impedimento, suspeição ou conflito de interesse deverá declará-la ao Comitê de Ética antes do início dos trabalhos, sendo imediatamente substituído, sem prejuízo da apuração de eventual omissão dolosa.

Seção VIII — Da Avocação

Artigo 52 — O Comitê de Ética poderá avocar, de ofício ou a pedido fundamentado, a condução de Procedimento de Apuração em curso em comissão de apuração, nas seguintes hipóteses:

I — omissão ou recusa injustificada da comissão de apuração no cumprimento de suas atribuições;

II — complexidade ou relevância da matéria que recomende a condução direta pelo Comitê;

III — suspeita de parcialidade ou conflito de interesse não declarado;

IV — necessidade de uniformização de entendimento em face de casos análogos.

Parágrafo único — Avocado o procedimento, o Comitê de Ética poderá conduzi-lo diretamente ou constituir nova comissão de apuração para dar continuidade aos trabalhos a partir da fase em que se encontram, aproveitando-se as provas já produzidas.

Seção IX — Das Medidas Cautelares

Artigo 53 — Como medida cautelar, a fim de que o investigado não venha a influir na apuração dos fatos, o Comitê de Ética poderá recomendar ao Diretor-Presidente, mediante recomendação fundamentada, a adoção das seguintes providências, em ordem de preferência:

I — afastamento do investigado da função de confiança que ocupa, mantida sua lotação na área;

II — realocação temporária do investigado para outra área da Companhia;

III — excepcionalmente, afastamento remunerado do investigado de suas atividades, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, sem prejuízo de sua remuneração.

§1º — As medidas previstas neste artigo têm caráter exclusivamente cautelar, não implicam reconhecimento de culpa e não constituem sanção disciplinar.

§2º — A decisão sobre a adoção de qualquer das medidas cautelares cabe ao Diretor-Presidente, observada a recomendação do Comitê de Ética.

Seção X — Da Revisão

Artigo 54 — A revisão do Procedimento de Apuração poderá ser solicitada a qualquer tempo, pelo investigado ou de ofício pelo Comitê de Ética, quando surgirem fatos novos, nova denúncia instruída com documentação concreta ou demais circunstâncias suscetíveis de alterar o resultado da investigação.

CAPÍTULO IX
Da Transparência Ativa

Artigo 55 — O Comitê de Ética adotará as providências necessárias para disponibilizar e manter atualizada, no portal da CETESB, em local de fácil acesso, seção específica na qual constem, no mínimo, as seguintes informações, nos termos do artigo 9º, XIII, do Decreto Estadual nº 70.061/2025:

I — formas de contato com o Comitê de Ética;

II — o nome, o currículo, a função de confiança exercida na Companhia e o período do mandato do Coordenador do Comitê de Ética;

III — normas vigentes inerentes à atividade correcional;

IV — orientações acerca dos canais e dos procedimentos de recebimento de notícias de irregularidade, observado o disposto na regulamentação específica de ouvidoria e de tratamento de denúncias no âmbito do Estado de São Paulo;

V — banner com acesso direto ao portal de transparência de informações correcionais do Estado de São Paulo.

§1º — As informações sobre processos em curso e investigados serão mantidas sob sigilo até o encerramento definitivo do respectivo procedimento, assegurado o anonimato do denunciante por prazo indeterminado, nos termos do artigo 32, §1º, do Estatuto Social e da Deliberação CODEC nº 05/2017.

§2º — Poderão ser disponibilizadas informações estatísticas e gerenciais sobre os processos, desde que devidamente anonimizadas, de modo a preservar a identidade dos investigados e denunciantes.

Artigo 56 — A CETESB receberá e tratará denúncias por meio do FALA SP, canal de denúncias oficial gerido pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme o artigo 15 do Decreto Estadual nº 68.156, de 09 de dezembro de 2023.

CAPÍTULO X
Disposições Finais

Artigo 57 — Eventuais conflitos de competência ou sobreposição de atribuições entre o Comitê de Ética e demais estruturas internas da Companhia serão dirimidos pelo Diretor-Presidente, com comunicação ao Órgão Central sempre que envolver matéria correcional afeta ao SER Paulista.

Artigo 58 — A constituição do Comitê de Ética como Unidade de Corregedoria e o pleno exercício das competências previstas no artigo 9º do Decreto Estadual nº 70.061/2025, em especial a condução de processos administrativos sancionadores e de responsabilização, ficam condicionados à acreditação da unidade pela Corregedoria Geral do Estado, nos termos da Resolução CGE nº 09/2026, mantida a continuidade das atividades correcionais já desempenhadas pela Companhia até a decisão de acreditação.

Artigo 59 — A apuração e a eventual aplicação de sanções observarão o regime jurídico dos empregados da Companhia, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, os instrumentos de negociação coletiva e as normas internas, compatibilizando-se a matriz de responsabilização do Decreto Estadual nº 69.122/2024 com as penalidades trabalhistas cabíveis — advertência, suspensão e dispensa por justa causa.

Artigo 60 — As notícias de irregularidade relativas a condutas de assédio sexual observarão o procedimento específico previsto no artigo 14 do Decreto Estadual nº 69.122/2024 e na Resolução CGE nº 11/2025, no que couber, assegurados o acolhimento e a proteção da vítima.

Artigo 61 — Esta Decisão de Diretoria entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, ficando revogadas as demais disposições internas em contrário.

Publique-se no Diário Oficial do Estado.

Divulgue-se a todos os empregados da Companhia e na página da CETESB na internet.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 26 de junho de 2026.

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor-Presidente

LIV NAKASHIMA COSTA
Diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade

PAULO GUILHERME RIGONATTI
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental

MARIA HELENA R. B. MARTINS
Diretora de Qualidade Ambiental

MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental

Cód.: S012V22 12/02/2026

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Guilherme Rigonatti**, **Diretor**, em 07/07/2026, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena R B Martins**, **Diretora**, em 07/07/2026, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Liv Nakashima Costa**, **Diretora**, em 07/07/2026, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Mayla Matsuzaki Fukushima**, **Diretora**, em 08/07/2026, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Thomaz Miazaki De Toledo**, **Diretor Presidente**, em 13/07/2026, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0112350496** e o código CRC **5CA0FE68**.